

RECURSO CÍVEL Nº 5076841-39.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: FRED WILLIAMS CRUZ DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

MILITAR - LICENÇA ESPECIAL - AQUISIÇÃO DO DIREITO - 10 ANOS DE SERVIÇO MILITAR COMPLETADOS EM 2001 - MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA QUE EXTINGUIU O DIREITO EM TELA - MARCO TEMPORAL ADQUIRIDO APÓS A EXTINÇÃO DO DIREITO - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, mantendo a sentença de origem por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condene o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, em conformidade com o Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5076841-39.2024.4.02.5101

510015505740 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5076841-39.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: FRED WILLIAMS CRUZ DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos processuais, ante o recolhimento das custas (Evento 40, Anexo 03), conheço do recurso interposto.

Em suma, a pretensão consiste no reconhecimento ao direito de licença especial tal como prevista originalmente no art. 68 da Lei 6.880/80, bem como os valores em atraso.

O juízo de origem julgou **improcedente o pedido.**

Em sede recursal, a parte autora pugna pela reforma da sentença.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A licença pretendida pelo autor era prevista no art. 68 do Estatuto dos Militares (Lei 6.880/80) e **foi revogada em 31/08/2001** pela MP 2.215-10/01, **retroagindo a 28/12/2000**, pois esta é a data da MP original que por primeira vez extinguiu o direito:

Art. 68. Licença especial é a autorização para o afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao militar que a requeira, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira. (Revogado pela Medida Provisória nº 2.215-10, de 31.8.2001)

§ 1º A licença especial tem a duração de 6 (seis) meses, a ser gozada de uma só vez; quando solicitado pelo interessado e julgado conveniente pela autoridade competente, poderá ser parcelada em 2 (dois) ou 3 (três) meses. (Revogado pela Medida Provisória nº 2.215-10, de

§ 2º O período de licença especial não interrompe a contagem de tempo de efetivo serviço. (Revogado pela Medida Provisória nº 2.215-10, de 31.8.2001)

§ 3º Os períodos de licença especial não-gozados pelo militar são computados em dobro para fins exclusivos de contagem de tempo para a passagem à inatividade e, nesta situação, para todos os efeitos legais. (Revogado pela Medida Provisória nº 2.215-10, de 31.8.2001)

§ 4º A licença especial não é prejudicada pelo gozo anterior de qualquer licença para tratamento de saúde e para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não anula o direito àquelas licenças. (Revogado pela Medida Provisória nº 2.215-10, de 31.8.2001)

§ 5º Uma vez concedida a licença especial, o militar será exonerado do cargo ou dispensado do exercício das funções que exercer e ficará à disposição do órgão de pessoal da respectiva Força Armada, adido à Organização Militar onde servir. (Revogado pela Medida Provisória nº 2.215-10, de 31.8.2001)

De fato, a mencionada MP de 2001 extinguiu o direito para **períodos supervenientes a 29/12/2000**; para períodos anteriores, o direito foi mantido nos termos do art 33:

Art. 33. Os períodos de licença especial, adquiridos até 29 de dezembro de 2000, poderão ser usufruídos ou contados em dobro para efeito de inatividade, e nessa situação para todos os efeitos legais, ou convertidos em pecúnia no caso de falecimento do militar.

Parágrafo único. Fica assegurada a remuneração integral ao militar em gozo de licença especial.

Conforme documento contido no Evento 12, Anexo 02, o Autor ingressou no serviço militar em **01/07/1991**. Os 10 anos de serviço militar, que assegurariam o direito àquela licença, apenas foram completados em 2001. Em que pese a entrada em vigor na data da sua publicação (01/09/2001) seus efeitos financeiros foram antecipados pois a dita medida provisória foi fruto de uma sucessão de medidas da mesma natureza, sendo a mais remota a de número 2.131 datada de 28/12/2000, razão pela qual o marco temporal adotado foi a data de **29/12/2000**, correspondente a sua publicação.

No que se refere, portanto, ao direito adquirido a indigitada licença, considerando que o autor não completou a condição necessária a que o direito integrasse seu patrimônio, detinha o autor mera expectativa de direito, que somente se confirmaria ao completar os 10 anos de serviço militar.

Ademais, não há de se falar em licença proporcional, haja vista ausência de previsão legal

Ante o exposto, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, mantendo a sentença de origem por seus próprios fundamentos.** Custas recolhidas. Condene o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, em conformidade com o Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa.